

LOS CONTRATOS EN EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL.

Enumeración. Conceptos fundamentales. *

Contratos: Definición

Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. (art 957 del CCy CN.)

Contratos regulados en el nuevo Código Civil y Comercial

- ❖ El nuevo Código Civil y Comercial en materia contractual:
 - Introduce nuevas categorías de contratos como el contrato por adhesión a cláusulas predispuestas y el contrato de consumo.
 - Regula y unifica contratos que se encontraban previstos en el viejo Código Civil y en el Código de Comercio respectivamente, como sucede con la compraventa, la permuta, el suministro, la locación, el mandato, el mutuo, el comodato, la donación, la fianza, la renta vitalicia, entre otros.
 - Incorpora contratos regulados en normas específicas como el leasing, el fideicomiso y los contratos asociativos
 - Tipifica contratos que, hasta su entrada en vigencia, se encontraban caracterizados como contratos atípicos, como sucede con la franquicia, el arbitraje y el contrato de agencia.

Enumeración legal

Nuevas categorías de contratos:

Contrato por adhesión a cláusulas predispuestas: El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. (art. 984 CCyCN.)

Contrato de consumo: Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social. (art 1093 CCyCN.)

Contratos en particular:

Compraventa: Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero.(art. 1123 CCyCN.)

Permuta: Hay permuta si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero.(art. 1172 CCyCN.)

- ❖ **Compraventa y permuta.** Si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos. (art. 1126 CCyCN.)

Suministro: Es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas.(art. 1176 CCyCN.)

Locación: Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa. .(art. 1187 CCyCN.)

Leasing: En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. (art. 1227 CCyCN.)

Obra y servicios: Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. (art. 1251 CCyCN.)

Transporte: Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. (art. 1280 CCyCN.)

Mandato: Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella. (art. 1319 CCyCN.)

Contrato de consignación: Hay contrato de consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. (art. 1335 CCyCN.)

Corretaje: Hay contrato de corretaje cuando una persona, denominada corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. (art. 1345 CCyCN.)

Depósito: Hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. (art. 1356 CCyCN.)

Contratos bancarios:

- **Depósito bancario:** El nuevo Código establece que “hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante, o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto” (art. 1390 del CCyCN).
Respecto al depósito a la vista, el nuevo Código prevé que “si el depósito está a nombre de dos o más personas, cualquiera de ellas puede disponerlo, aun en caso de muerte de una, excepto que se haya convenido lo contrario” (art. 1391 del CCyCN).
Respecto al depósito a plazo fijo, el nuevo Código determina que “otorga al depositante el derecho a una remuneración si no retira la suma depositada antes del término o del preaviso convenidos” (art. 1392 del CCyCN).
- **Cuenta corriente bancaria:** La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar un servicio de caja. (art. 1393 del CCyCN).
- **Préstamo bancario:** El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado. (art. 1408 del CCyCN).
- **Descuento bancario:** El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra terceros a cederlo a un banco, y a éste a anticiparle el importe del crédito, en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado. El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar mediante endoso de letras de cambio, pagarés o cheques y haya ejercido contra el tercero los derechos y acciones derivados del título. (art. 1409 del CCyCN).
- **Apertura de crédito:** En la apertura de crédito, el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal, conforme con lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite acordado y por un tiempo fijo o indeterminado; si no se expresa la duración de la disponibilidad, se considera de plazo indeterminado. (art. 1410 del CCyCN).
- **Servicio de caja de seguridad:** el código no define ni describe este contrato simplemente en su art 1413 establece las obligaciones del banco: “El prestador de

una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. No responde por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas”

- **Custodia de títulos:** Al igual que en el caso del contrato de caja de seguridad, el Código omite definir a este contrato, limitándose a esbozar las obligaciones inherentes al mismo.

En este sentido, el artículo 1418 prevé que a cambio de una remuneración, el banco debe asumir la custodia de títulos en administración, procediendo a "...su guarda, gestionar el cobro de intereses o los dividendos y los reembolsos del capital por cuenta del depositante y, en general, proveer a la tutela de los derechos inherentes a los títulos."

Contrato de factoraje: Hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos asumiendo o no los riesgos. (art. 1421 CCyCN.)

Contratos celebrados en bolsa o mercado de comercio: los contratos bursátiles se encuentran regulados en un único artículo: el art. 1429. Se trata de una disposición genérica que se limita a enunciar que estos contratos están reglados por las normas que dicte la autoridad de contralor.

Cuenta corriente: es el contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un período, a cuyo vencimiento se compensan, haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte. (art. 1430 CCy CN.)

Contratos asociativos:

- **El negocio en participación:** El negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el Registro Público. (art. 1448 CCyCN.)
- **La agrupación de colaboración:** Hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. (art. 1453 CCyCN.)
- **La unión transitoria:** Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o

fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. (art. 1463 CCy CN.)

- **El consorcio de cooperación:** Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados. (art. 1470 CCy CN.)

Concesión: Hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. (art. 1502 CCy CN.)

Franquicia: Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. (art. 1512 CCyCN.)

Mutuo: Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad, una determinada cantidad de cosas fungibles, y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. (art. 1525 CCyCN.)

Comodato: Hay comodato si una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. (art. 1533 CCy CN.)

Donación: Hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra, y ésta lo acepta. (art. 1542 CCyCN.)

Fianza: Hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que sólo puede ser cumplida personalmente por el deudor, o de no hacer, el fiador sólo queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución. (art. 1574 CCyCN.)

Contrato oneroso de renta vitalicia: Contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica a otro, durante la vida de una o más personas humanas ya existentes, designadas en el contrato. (art. 1599 CCyCN.)

Contrato de juego y apuesta: Hay contrato de juego si dos o más partes compiten en una actividad de destreza física o intelectual, aunque sea sólo parcialmente, obligándose a pagar un bien mensurable en dinero a la que gane. (art. 1609 CCyCN.)

Cesión de derechos: Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien, o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificadas por las disposiciones que regulan específicamente la cesión de derechos. (art. 1614 CC. yCN.)

Transacción: La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. (art. 1641 CCyCN.)

Contrato de arbitraje: Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público. (art. 1649 CCyCN.)

Contrato de fideicomiso: Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. (art. 1666 CCy CN.)

Contrato de agencia: Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. (art. 1479 CCyCN.)

*Material elaborado por la Abog. Prof. Verónica Massachiodi